

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
6590/2559

พลตำรวจโทกิตติรัช เรือนทิพย์  
กรมสรรพากร

โจทก์  
จำเลย

ป.รษฎากร มาตรา 63

ตาม ป.รษฎากร มาตรา 63 "บุคคลใดถูกหักภาษีไว้ ณ ที่จ่าย และนำส่งแล้ว เป็นจำนวนเงินเกินกว่าที่ควรต้องเสียภาษีตามส่วนนี้ บุคคลนั้นมีสิทธิได้รับเงิน จำนวนที่เกินนั้นคืน แต่ต้องยื่นคำร้องต่อเจ้าพนักงานประเมินภายในสามปี นับแต่วัน สุดท้ายแห่งปีซึ่งถูกหักภาษีเกินไป" อันเป็นบทบัญญัติในส่วน 2 การเก็บภาษีจาก บุคคลธรรมดา ซึ่งมาตรา 63 บัญญัติเรื่องการขอคืนเงินภาษีไว้โดยเฉพาะแล้ว จึงไม่ อาจนำมาตรา 27 ตรี ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่ใช้บังคับแก่การขอคืนเงินภาษีอากรและเงิน ภาษีที่ถูกหักไว้ ณ ที่จ่ายในกรณีทั่วไปมาใช้บังคับได้ โจทก์จึงต้องยื่นคำร้องขอคืน เงินภาษีที่ถูกหักไว้ ณ ที่จ่ายในปี 2550 ภายในสามปี นับแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2550 อันเป็นวันสุดท้ายแห่งปีที่โจทก์ถูกหักภาษีเกินไป ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2553 แต่โจทก์ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติมและขอคืนเงินภาษี เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2554 จึงเป็นการยื่นคำร้องขอคืนเงินภาษีเมื่อพ้นระยะเวลาที่ กฎหมายกำหนดไว้

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งไม่คืนภาษีหรือคำสั่งระงับสิทธิ การขอคืนภาษีของสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1 ตามหนังสือที่ กค.0712.01/8338 ลง วันที่ 29 เมษายน 2554 และเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของสรรพากรภาค 8 ตาม หนังสือที่ กค0712/กร/8385 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2554 ให้จำเลยที่ 1 คืนเงินภาษี อากร 115,049.21 บาท พร้อมดอกเบี้ย 3,873.33 บาท รวม 118,922.54 บาท และ ให้จำเลยชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1 ต่อเดือนของต้นเงิน 115,049.21 บาท แก่ โจทก์ นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

#### จำเลยให้การขอให้ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งไม่คืนภาษีหรือคำสั่งระงับสิทธิ การขอคืนภาษีของสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1 ตามหนังสือที่ กค.0712.01/8338 ลง วันที่ 29 เมษายน 2554 และเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของสรรพากรภาค 8 ตาม หนังสือที่ กค 0712/กร/8385 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2554 ให้จำเลยคืนเงินภาษีอากร จำนวน 115,049.21 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 1 ต่อเดือนของต้นเงินจำนวน ดังกล่าว นับแต่วันที่ 25 มีนาคม 2554 เป็นต้นไป แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินกว่าจำนวน ภาษีที่โจทก์มีสิทธิได้รับ ให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกำหนดค่า หนายความ 5,000 บาท

#### จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า ปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของ จำเลยมีว่า โจทก์ขอคืนเงินภาษีอากรภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ เห็น ว่า ประมวลรัษฎากร มาตรา 63 บัญญัติว่า "บุคคลใดถูกหักภาษีไว้ ณ ที่จ่าย และนำ ส่งแล้วเป็นจำนวนเงินเกินกว่าที่ควรต้องเสียภาษีตามส่วนนี้ บุคคลนั้นมีสิทธิได้รับ เงินจำนวนที่เกินนั้นคืน แต่ต้องยื่นคำร้องต่อเจ้าพนักงานประเมินภายใน 3 ปี นับแต่

วันสุดท้ายแห่งปีซึ่งถูกหักภาษีเกินไป" จะเห็นได้ว่าบทบัญญัติมาตราดังกล่าวเป็น บทบัญญัติกรณีบุคคลธรรมดาถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ไว้เกินกว่าที่ควรต้องเสียภาษีใน ส่วนนี้แล้วขอคืนภาษี ซึ่งบุคคลผู้ขอคืนภาษีนั้นจะต้องยื่นคำร้องขอคืนภาษีภายใน ระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ คือ ภายในสามปี นับแต่วันสุดท้ายแห่งปีที่ถูกหักภาษีเกินไป สำหรับกรณีของโจทก์นั้น ข้อเท็จจริงได้ความว่า ในปีภาษี 2550 โจทก์มีเงินได้ พึ่งประเมินประเภทเงินเดือนตามประมวลรัษฎากร มาตรา 40 (1) เงินได้จากการรับ ทำงานให้ตามมาตรา 40 (2) และเงินได้ประเภทเงินปันผลจากบริษัทยูเนียน เซฟตี้ ฯ ตามมาตรา 40 (4) (ข) ซึ่งโจทก์ได้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ โดยเงินได้ประเภทเงิน เดือนถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ 65,313.50 บาท และเงินได้ประเภทเงินปันผลที่โจทก์ ได้รับจากบริษัทยูเนียน เซฟตี้ ฯ ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ 33,200 บาท ตามหนังสือ รับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย จึงเป็นการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 อันเป็น บทบัญญัติที่อยู่ในส่วน 2 การเก็บภาษีจากบุคคลธรรมดา ต่อมาวันที่ 24 มีนาคม 2554 โจทก์มายื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90) ประจำปี ภาษี 2550 เพิ่มเติม โดยนำเงินปันผลจากบริษัทยูเนียน เซฟตี้ ฯ และเครดิตภาษี เงินปันผลมารวมคำนวณเป็นเงินได้พึงประเมินด้วย ตามแบบแสดงรายการภาษีเงิน ได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90) ประจำปีภาษี 2550 อันเป็นการใช้สิทธิตามมาตรา 47 ทวิ วรรคหนึ่ง ที่บัญญัติให้ผู้มีเงินได้ตามมาตรา 40 (4) (ข) ได้รับเครดิตในการ คำนวณภาษี... และตามวรรคสองให้นำเครดิตภาษีที่คำนวณได้ตามความในวรรค หนึ่งมารวมคำนวณเป็นเงินได้พึงประเมินเพื่อเสียภาษีเงินได้ตามเกณฑ์ ในมาตรา 48 เป็นเงินภาษีทั้งสิ้นเท่าใดให้นำเครดิตภาษีที่คำนวณได้ดังกล่าวหักออกจากภาษีที่ ต้องเสีย ถ้ายังขาดหรือเหลือเท่าใดให้ผู้มีเงินได้เสียภาษีสำหรับจำนวนที่ขาด หรือมี สิทธิได้รับจำนวนเงินที่เหลือคืน ปรากฏตามแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคล ธรรมดาของโจทก์ดังกล่าวว่า โจทก์นำเงินได้สุทธิหลังหักค่าใช้จ่าย ค่าลดหย่อนและ เงินบริจาคต่าง ๆ มาคำนวณภาษี หลังจากนั้นโจทก์นำภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่

โจทก์ถูกหักไว้แล้วมารวมกับเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แล้วนำมาหักออกจากเงินภาษีที่โจทก์ต้องชำระ ตามวิธีการคำนวณภาษีที่บัญญัติไว้ในมาตรา 47 ทวิ วรรคสอง และมาตรา 60 ที่ให้นำเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย และเงินเครดิตภาษีเงินปันผลมาหักออกจากเงินภาษีที่ต้องเสีย ผลคือทำให้โจทก์มีเงินภาษีที่ชำระไว้เกิน โจทก์จึงขอคืนเงินภาษีที่ชำระไว้เกินดังกล่าว ดังนั้น การที่โจทก์มายื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2550 เพิ่มเติม และแสดงรายการคำนวณภาษีใหม่ทั้งหมดโดยนำเงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทยูเนียน เซฟตี้ ฯ และเงินเครดิตภาษีมาคำนวณภาษีเงินได้ก็เนื่องมาจากโจทก์ประสงค์ที่จะขอคืนภาษีเงินได้ที่รวมถึงภาษีที่โจทก์ถูกหักไว้ ณ ที่จ่ายและนำส่งแล้วเป็นจำนวนเงินเกินกว่าที่ควรต้องเสีย ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามส่วนนี้คือ ส่วน 2 การเก็บภาษีจากบุคคลธรรมดา ซึ่งประมวลรัษฎากร มาตรา 63 บัญญัติเรื่องการขอคืนเงินภาษีไว้โดยเฉพาะแล้ว หาใช่เป็นกรณีที่โจทก์เลือกใช้สิทธิในการเลือกเสียภาษีโดยนำสิทธิในการที่ตนได้รับเครดิตภาษีมารวมคำนวณ โจทก์จึงต้องยื่นคำร้องขอคืนเงินภาษีรายนี้ต่อเจ้าพนักงานประเมินภายในสามปี นับแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2550 อันเป็นวันสุดท้ายแห่งปีที่โจทก์ถูกหักภาษีเกินไป โจทก์จึงต้องยื่นคำร้องขอคืนเงินภาษีภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2553 แต่ปรากฏว่าโจทก์เพิ่งยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติม และขอคืนเงินภาษี เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2554 จึงเป็นการยื่นคำร้องขอคืนเงินภาษีเมื่อพ้นระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ จำเลยจึงไม่ต้องคืนเงินภาษีให้แก่โจทก์ และกรณีนี้ไม่อาจนำบทบัญญัติตามมาตรา 27 ตร. ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่ใช้บังคับแก่การขอคืนเงินภาษีอากรและเงินภาษีที่ถูกหักไว้ ณ ที่จ่ายในกรณีทั่วไปมาใช้บังคับได้ เนื่องจากมีบทบัญญัติตามมาตรา 63 ใช้บังคับไว้โดยเฉพาะแล้ว ที่ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้จำเลยคืนเงินภาษีอากรพร้อมดอกเบี้ยให้แก่โจทก์มานั้น ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรไม่เห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของจำเลยฟังขึ้น กรณีไม่จำต้องวินิจฉัย

อุทธรณ์ของจำเลยและคำแก้อุทธรณ์ประการอื่นอีก เพราะไม่ทำให้ผลของคดีเปลี่ยนแปลงไป

พิพากษากลับให้ยกฟ้อง ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสองศาลให้เป็นพับ

(ปกรณ์ วงศาโรจน์-ไสลเกษ วัฒนพันธุ์-นิพันธ์ ช่วยสกุล)

ศาลภาษีอากรกลาง - นายนฤพาน สุร่าไพ

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>            | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| <u>แผนก</u>                  | ภาษีอากร                    |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้นพ</u> | 144/2555                    |
| <u>ต้น</u>                   | <u>หมายเหตุ</u>             |